

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
2730/2534

ธนาคาร มหานคร จำกัด  
นาย ไพโรจน์ วรรณ สวาท กับพวก

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 224, มาตรา 655 วรรคสอง, มาตรา 680, มาตรา 691, มาตรา 856,  
มาตรา 859

สัญญาค้ำประกันการกู้เบิกเงินเกินบัญชีที่จำเลยที่ 3 ที่ 4 ลงชื่อไว้ระบุว่าค้ำประกันเป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท และในบันทึกต่ออายุสัญญาทั้งสองครั้งได้ระบุข้อความถึงสัญญาการกู้เบิกเงินเกินบัญชีที่จำเลยที่ 1 ทำไว้กับโจทก์ในครั้งแรกจำนวน 30,000 บาท แสดงให้เห็นว่าจำเลยที่ 3 ที่ 4 มีเจตนาค้ำประกันการกู้เงินของจำเลยที่ 1 ในวงเงิน 30,000 บาท แม้สัญญาค้ำประกันมีข้อความว่าผู้ค้ำประกันยอมรับผิดในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วมกับผู้กู้ทั้งสิ้น ก็มีความหมายว่าผู้ค้ำประกันจะอ้างสิทธิพิเศษนอกเหนือไปจากผู้กู้ อาทิ เช่น ยกข้อต่อสู้ซึ่งลูกหนี้มีต่อเจ้าหนี้ขึ้นต่อสู้เจ้าหนี้หรือเกี่ยง ให้ลูกหนี้ชำระหนี้ก่อนไม่ได้ มิได้หมายความว่า จะต้องรับผิดชอบในจำนวนหนี้เท่ากับลูกหนี้ และที่สัญญาค้ำประกันมีข้อความต่อไปว่า ไม่ว่ายอดหนี้ตามบัญชีจะต่ำกว่าหรือสูงขึ้นจากที่ระบุไว้ในสัญญา ผู้ค้ำประกันยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ และผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดชอบแม้ว่าเป็นหนี้ที่ลูกหนี้ได้เบิกเงินเกินบัญชีไปหลังจากครบกำหนดอายุสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีแล้วคงมีความหมายว่าผู้ค้ำประกันต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยที่เกิดจากต้นเงินในวงเงินที่ค้ำประกันไว้จำนวน 30,000 บาท หาใช่ผู้ค้ำประกันต้องรับผิดชอบชำระหนี้แทนลูกหนี้โดยไม่จำกัดจำนวนไม่ ปราบกฏตามบัญชีกระแสรายวันว่านับแต่วันถัด จากวันครบกำหนดตามบันทึกเพิ่มเติมต่ออายุสัญญาการกู้เบิกเงิน

เกินบัญชีครั้งสุดท้ายจนถึงวันที่โจทก์คิดหักทอนบัญชีครั้งสุดท้ายก่อนทวงถามให้  
จำเลยทั้งสี่ชำระเงินตามสัญญาดังกล่าว จำเลยที่ 1 ไม่ได้เบิกเงินอีกเลยและไม่  
ปรากฏว่าโจทก์ได้ยอมให้จำเลยที่ 1 เบิกเงินเกินบัญชีต่อไปอีก คงมีแต่จำเลยที่ 1 นำ  
เงินเข้าบัญชีเพื่อหักทอนหนี้ตามยอดเงินที่ค้างชำระในระหว่างนั้นรวม 8 ครั้ง เป็น  
เงิน 6,000 บาท โดยไม่มีลักษณะเป็นการเดินสะพัดทางบัญชีหักกลบลบกันใน  
ระหว่างโจทก์จำเลยที่ 1 ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ดังนี้ พฤติการณ์แสดงว่าโจทก์  
จำเลยที่ 1 ไม่ประสงค์จะต่ออายุสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีกันอีกถือว่าสัญญากู้เบิก  
เงินเกินบัญชีอันเป็นสัญญาบัญชีเดินสะพัดสิ้นสุดลงนับแต่วันครบกำหนดตามบันทึก  
เพิ่มเติมต่ออายุสัญญาครั้งสุดท้าย ตาม ป.พ.พ. มาตรา 856 โจทก์ไม่มีสิทธิคิด  
ดอกเบี้ยทบต้นจากจำเลยที่ 3 และที่ 4 อีกนับแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาคงมีสิทธิ  
คิดดอกเบี้ยทบต้นได้ตั้งแต่วันที่จำเลยที่ 1 ทำสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีจากโจทก์  
จนถึงวันสิ้นสุดสัญญาและมีสิทธิคิดดอกเบี้ยโดยไม่ทบต้นได้ตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นสุด  
สัญญาไปจนกว่าจำเลยที่ 3 และที่ 4 จะชำระเสร็จแก่โจทก์.

---

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันกับธนาคารโจทก์เมื่อ  
วันที่ 2 กรกฎาคม 2523 ต่อมาวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2524 จำเลยที่ 1 ทำสัญญากู้เบิก  
เงินเกินบัญชีจากโจทก์ในวงเงิน 30,000 บาท ตกลงจะผ่อนชำระให้เสร็จสิ้นภายใน  
วันที่ 25 ธันวาคม 2524 จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นภรรยาของจำเลยที่ 1 ทำหนังสือให้  
สัตยาบันและให้ความยินยอมในการที่จำเลยที่ 1 ทำนิติกรรมของโจทก์ โดยจำเลยที่  
2 ยอมเป็นลูกหนี้ร่วมกับจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 3 ที่ 4 ทำสัญญาค้ำประกันจำเลยที่ 1  
ยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม จำเลยที่ 1 เดินสะพัดบัญชีกับโจทก์จนครบกำหนดตาม  
สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีแล้วจำเลยที่ 1 ได้ขอต่ออายุสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีออก

ไปอีก 2 ครั้ง จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2526 ในวงเงินเดิม โดยมีจำเลยที่ 2 ให้ความยินยอม และจำเลยที่ 3 ที่ 4 เป็นผู้ค้ำประกันอย่างลูกหนี้ร่วมเช่นเดิม ต่อมา มีประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยให้ธนาคารพาณิชย์คิดดอกเบี้ยได้ไม่เกินร้อยละ 19 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2524 ไม่เกินร้อยละ 17.5 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2526 และไม่เกินร้อยละ 19 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2527 ซึ่งจำเลยที่ 1 ก็ได้ยินยอมตกลงด้วย เมื่อครบกำหนดที่ต่ออายุสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี ในวันที่ 25 ธันวาคม 2526 จำเลยทั้งสี่ไม่ชำระหนี้ที่ค้างแก่โจทก์ โจทก์หักทอนบัญชีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2529 ปรากฏว่าจำเลยเป็นหนี้โจทก์ 64,348.21 บาท โจทก์มีหนังสือทวงถามแล้วจำเลยทั้งสี่เพิกเฉย โจทก์คิดดอกเบี้ยทบต้นจนถึงวันหักทอนบัญชี และคิดดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี จากต้นเงิน 64,348.21 บาท โดยไม่ทบต้น ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2529 จนถึงวันฟ้องคือวันที่ 8 พฤษภาคม 2529 เป็นค่าดอกเบี้ย 1,004.88 บาท รวมกับต้นเงินเป็นเงิน 65,353.09 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสี่ร่วมกันชำระเงิน 65,353.09 บาท และดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปีจากต้นเงิน 64,348.21 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 3 และที่ 4 ให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง จำเลยที่ 3 และที่ 4 ไม่ต้องรับผิดชอบในต้นเงินและดอกเบี้ยตามจำนวนที่ฟ้อง แต่ต้องร่วมกันรับผิดชอบเพียงต้นเงิน 30,000 บาท และดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 25 เมษายน 2529 จนกว่าจะชำระเสร็จ เพราะต้นเงิน 65,353.09 บาท กับดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี จากต้นเงิน 64,348.21 บาทนั้น โจทก์คิดจากบัญชีกระแสรายวันซึ่งจำเลยที่ 1 เป็นหนี้โจทก์ ส่วนจำเลยที่ 3 และที่ 4 รับผิดชอบต่อโจทก์โดยอาศัยสัญญาค้ำประกัน ซึ่งระบุว่าค้ำประกันจำนวนเงิน 30,000 บาทกับดอกเบี้ย โดยไม่มีข้อสัญญาเรื่องดอกเบี้ยทบต้น จึงต้องคิดอย่างธรรมดา เมื่อจำเลยที่ 1 เบิกเงินครบ 30,000 บาท โจทก์ไม่ได้แจ้ง

ยอดหนี้ให้จำเลยที่ 3 และที่ 4 ทราบ เพื่อเปิดโอกาสให้จำเลยที่ 3 และที่ 4 ชำระเงิน ตามที่ได้คำประกันไว้ จำเลยที่ 3 และที่ 4 เพิ่งได้รับหนังสือทวงถามเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2529 จึงมีหน้าที่ต้องร่วมกันชำระเงิน 30,000 บาท และดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปีนับแต่วันที่ 25 เมษายน 2529 อันเป็นวันครบกำหนด 7 วัน ตามหนังสือ ทวงถามถึงวันฟ้องเป็นเงิน 160.30 บาท ขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยที่ 3 และที่ 4 ร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์เพียง 30,160.30 บาท

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 64,348.21 บาท พร้อม ดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 1 เมษายน 2529 จนถึงวันชำระเสร็จให้โจทก์

จำเลยที่ 3 ที่ 4 อุทธรณ์

ศาลชั้นต้นพิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 3 ที่ 4 รับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 1 ที่ 2 ในต้นเงินเพียง 30,000 บาท และดอกเบี้ยร้อยละ 17.5 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2526 ร้อยละ 19 ต่อปีตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2527 ร้อยละ 17 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2529 และร้อยละ 15 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2529 จนถึงวัน ชำระเสร็จให้โจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงได้ความว่า เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2523 จำเลย ที่ 1 ขอเปิดบัญชีกระแสรายวันกับธนาคารโจทก์ต่อมาวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2524 จำเลยที่ 1 ทำสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีจากโจทก์ในวงเงิน 30,000 บาท โดยจำเลย ที่ 2 ซึ่งเป็นภรรยาจำเลยที่ 1 ทำหนังสือให้สัตยาบันและให้ความยินยอมและในวัน เดียวกันนั้นจำเลยที่ 3 ที่ 4 ทำสัญญาค้ำประกันจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ขอต่ออายุ สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี 2 ครั้งครั้งสุดท้ายครบกำหนดวันที่ 25 ธันวาคม 2526

จำเลยที่ 3 ที่ 4 ลงลายมือชื่อตกลงด้วยในบันทึกต่ออายุสัญญาทั้งสองครั้ง จำเลยที่ 1 เติบโตสัญญาของโจทก์จนครบกำหนดอายุสัญญาที่ขอต่อขึ้นแล้วก็ยังคงเติบโตสัญญาขึ้นกับโจทก์ต่อไปอีก จำเลยที่ 1 เติบโตสัญญาขึ้นกับโจทก์ครั้งสุดท้ายโดยจำเลยที่ 1 มีเงินเข้าบัญชีเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2528 จำนวนเงิน 200 บาท หลังจากนั้นจำเลยที่ 1 ก็ขาดการติดต่อไม่ได้เติบโตสัญญาขึ้นกับโจทก์อีก โจทก์ติดต่อบริษัทต้นจนถึงวันหักทอนบัญชีคือวันที่ 31 มีนาคม 2529 ซึ่งในวันนั้นจำเลยที่ 1 เป็นหนี้โจทก์ 64,348.21 บาท

ปัญหาที่ขึ้นมาสู่ศาลฎีกามีว่า จำเลยที่ 3 ที่ 4 จะต้องรับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 1 ที่ 2 ต่อโจทก์ในจำนวนเงินเท่าใด ศาลฎีกาเห็นว่าตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี ระบุจำนวนเงินที่จำเลยที่ 1 กู้ไว้ 30,000 บาท ผู้กู้จะผ่อนชำระให้หมดสิ้นภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2524 ต่อมาจำเลยที่ 1 ได้ขอต่ออายุสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี 2 ครั้งครั้งแรกถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2525 ครั้งสุดท้ายถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2526 โดยจำเลยที่ 3 ที่ 4 ลงชื่อตกลงในบันทึกต่ออายุสัญญาทั้งสองครั้ง สัญญาคำประกันการกู้เบิกเงินเกินบัญชีที่จำเลยที่ 3 ที่ 4 ลงชื่อไว้ ระบุว่าคำประกันเป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท และในบันทึกต่ออายุสัญญาทั้งสองครั้งได้ระบุทำความเข้าใจถึงสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีที่จำเลยที่ 1 ทำไว้กับโจทก์ในครั้งแรกแสดงให้เห็นว่า จำเลยที่ 3 ที่ 4 มีเจตนาคำประกันการกู้เงินของจำเลยที่ 1 ในวงเงิน 30,000 บาทเท่านั้น แม้สัญญาคำประกันข้อ 1 มีข้อความว่าผู้ค้ำประกันยอมรับผิดในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วมกับผู้กู้ทั้งสิ้น ก็มี ความหมายแต่เพียงว่าผู้ค้ำประกันจะอ้างสิทธิพิเศษนอกเหนือไปจากผู้กู้ อาทิเช่น ยกข้อต่อสู้ซึ่งลูกหนี้มีต่อเจ้าหนี้ขึ้นต่อสู้เจ้าหนี้หรือเกี่ยงให้ลูกหนี้ชำระหนี้ก่อนไม่ได้ เท่านั้นมิได้หมายความว่า จะต้องรับผิดชอบในจำนวนหนี้เท่ากับตัวลูกหนี้ และที่สัญญาคำประกันดังกล่าวข้อ 1 มีข้อความว่า ไม่ว่ายอดหนี้ตามบัญชีจะต่ำกว่าหรือสูงขึ้นจากที่ระบุไว้ในสัญญาผู้ค้ำประกันยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ และข้อ 5 มีข้อความระบุว่า ผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดชอบแม้ว่าเป็นหนี้ที่ลูกหนี้ได้เบิกเงินเกินบัญชีไปหลังจากครบ

กำหนดอายุสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีแล้วนั้น ศาลฎีกาเห็นว่าข้อสัญญาดังกล่าวมีความหมายเพียงว่า ผู้ค้ำประกันต้องรับผิดชอบในดอกเบี้ยที่เกิดจากต้นเงินในวงเงินที่ค้ำประกันไว้จำนวน 30,000 บาทด้วยเท่านั้น หาใช่ผู้ค้ำประกันต้องรับผิดชอบชำระหนี้แทนลูกหนี้โดยไม่จำกัดจำนวนไม่ ดังนั้นจำเลยที่ 3 และที่ 4 จึงต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ในวงเงินที่ค้ำประกันจำนวน 30,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย

ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปอีก ดอกเบี้ยที่จำเลยที่ 3 และที่ 4 จะต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ดังกล่าว โจทก์มีสิทธิคิดดอกเบี้ยทบต้นหรือคิดได้แต่ดอกเบี้ยธรรมดา หากคิดได้ คิดได้แต่วันใด ปัญหานี้ปรากฏตามบัญชีกระแสรายวันว่า นับแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2526 ซึ่งเป็นวันถัดจากวันครบกำหนดตามบันทึกเพิ่มเติมต่ออายุสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีครั้งสุดท้าย จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2529 ซึ่งเป็นวันที่โจทก์คิดหักทอนบัญชีครั้งสุดท้ายก่อนทวงถามให้จำเลยทั้งสองชำระเงินตามสัญญาดังกล่าว จำเลยที่ 1 ไม่ได้เบิกเงินอีกเลยและไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้ยอมให้จำเลยที่ 1 เบิกเงินเกินบัญชีต่อไปอีกคงมีแต่จำเลยที่ 1 ได้นำเงินเข้าบัญชีเพื่อหักทอนหนี้ตามยอดเงินที่ค้างชำระในระหว่างนั้นรวม 8 ครั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น 6,000 บาทโดยจำเลยที่ 1 นำเงินเข้าบัญชีเพื่อหักทอนหนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2528 จำนวน 200 บาท โดยไม่มีลักษณะเป็นการเดินสะพัดเข้าบัญชีหักกลบลบกันในระหว่างโจทก์จำเลยที่ 1 ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนี้ พฤติการณ์แสดงว่าโจทก์จำเลยที่ 1 ไม่ประสงค์จะต่ออายุสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีต่อไปถือว่าสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีอันเป็นสัญญาบัญชีเดินสะพัดสิ้นสุดลงนับแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2526 ซึ่งเป็นครบกำหนดตามบันทึกเพิ่มเติมต่ออายุสัญญาครั้งสุดท้าย ตามนัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 856 โจทก์ไม่มีสิทธิคิดดอกเบี้ยทบต้นจากจำเลยที่ 3 และที่ 4 ต่อไปอีกนับแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา คงมีสิทธิคิดดอกเบี้ยทบต้นได้ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2524 อันเป็นวันที่จำเลยที่ 1 ทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีจากโจทก์จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2526 อันเป็นวันสิ้นสุดสัญญาเท่านั้น และโจทก์มีสิทธิคิดดอกเบี้ย

โดยไม่ทบทวนจากจำเลยที่ 3 และที่ 4 ได้ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2526 ซึ่งเป็นวันถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาไปจนกว่าจำเลยที่ 3 และที่ 4 จะชำระเสร็จแก่โจทก์..."

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 3 ที่ 4 รับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 1 ที่ 2 ในต้นเงิน 30,000 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 18 ต่อปี นับแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2524 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2524 ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 19 ต่อปี นับแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2524 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2526 และดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปีนับแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2526 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2526 โดยวิธีทบทวนตามประเพณีของธนาคารตามบัญชีกระแสรายวัน ทั้งนี้ไม่เกินกว่าความรับผิดชอบของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ตามบัญชีกระแสรายวันดังกล่าวนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(เสียง ตริวิมล-บุญศรี กอบบุญ-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ